

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1474/2533

นายมงคล เทพสุวรรณวร

โจทก์

นางสาวมณีนาง ศิริคุณ กับพวก

จำเลย

นางชูเพชร พลบุรี (ฉลองชัยสิทธิ์) ทนาย

จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 62)คดีนี้ (คดีหมายเลข
แดงที่ 1093/2528 ของศาลชั้นต้น)ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกคดี
หนึ่ง ซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ โดยเรียกนายบัวลี เกาทองจำเลย
ที่ 2 ในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 138,250
บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับ
แต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2527ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จนกว่าจำเลยทั้ง
สองจะชำระเสร็จสิ้น กับให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน
40,000 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดัง
กล่าว นับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2527ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จนกว่า
จำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 58,57)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 61)

จำเลยที่ 3 เคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 39) แต่
ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับ
แต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2527จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจน
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับ
แต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2527จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจน
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ